

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2553/2534

นาย สุวรรณ พิมล โดย นางทา พิมล ผู้
เข้า เป็น คู่ความ แทน

นาย เกื้อ เดิม ประทีป

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของโจทก์กล่าวอ้างแต่เพียงว่า หากโจทก์ได้นำ
พยานบุคคลและพยานเอกสารมาสืบ โจทก์มีทางชนะคดีได้เพราะโจทก์ได้เตรียมคดี
พยานหลักฐานไว้พร้อมแล้วเท่านั้นข้อความดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุโดยละเอียดชัด
แจ้งว่า คำพิพากษาไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ทั้งยังไม่มีเหตุผลที่จะแสดงให้เห็น
ว่าหากมีการพิจารณาคดีใหม่แล้ว โจทก์อาจชนะคดีอย่างไรบ้าง จึงเป็นคำร้องที่ไม่
ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 208 บรรทัดท้าย.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
และห้ามจำเลยกับบริวารเข้าเกี่ยวข้อง จำเลยให้การและฟ้องแย้งให้ขับไล่โจทก์กับ
บริวารและเรียกค่าเสียหาย ถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ ฝ่ายโจทก์ไม่มาศาล จำเลย
แถลงต่อศาลขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณา จำเลยแถลงไม่ติดใจสืบพยาน ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และฟ้อง
แย้งของจำเลย

นางทา พิมลี ภริยาของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ซึ่งถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคท้าย บัญญัติว่า คำขอเช่นว่ามานี้ให้กล่าวโดยละเอียด ชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ฯลฯ โจทก์กล่าวอ้างในคำร้องขอแต่เพียงว่า หากโจทก์ได้นำพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสืบ โจทก์มีทางชนะคดีได้ เพราะโจทก์ได้เตรียมคดี พยานหลักฐานไว้พร้อมแล้วนั้นข้อความดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุโดยละเอียดชัดเจนว่า คำพิพากษาไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ทั้งยังไม่มีเหตุผลที่จะแสดงให้เห็นว่า หากมีการพิจารณาคดีใหม่แล้ว โจทก์อาจชนะคดีอย่างไรบ้าง จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความดังกล่าว..."

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ